نظـــام الخـدمـــة المـدنيـــة
صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المـــــــادة1- يسمـــــى الا النظام)نظام الخدمة المدنية لسنة 2020(ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المـــــادة2-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في الا النظام المعانـــــــي المخ ة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الفئـــــــــــة :	**مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى أحكام الا النظام.**
الدرجـــــــــة :	**مســـتوي وظيفي متدرن ضـــمن الفئة الواحدة ذات رواتب وســـنوات ومواصفات محددة وفق أحكام الا النظام .**
الراتب الأساسي :	**الراتب الشـهرا اللا يستحقه الموظف ويتقاضـاه مقابل قيامه بمهام وظيفته التي يشغلها ولا يشمل العلاوات من أا نوع كانت.**
الراتب الأساسي الإجمالي :	**الراتب الأساسي مضافا إليه علاوة غلاء المعيشة.**
الراتب الإجمالي :	**الراتب الأســاســـي الإجمالي مضـــافا إليه العلاوات الشـــهرية المحددة جميعها بموجب أحكام الا النظام.**

ب- تعتمـــــد التعـــــاريف الـــــواردة فـــــي نظـــــام إدارة المـــــوارد البشـــــرية فـــــي القطـــــاع العـــــام حيثمـــــا ورد الـــــن عليهـــــا فـــــي اـــــلا النظـــــام مـــــالم تـــــدل القرينة على غير ذلك.

الـمـــادة3- تســـــــرا أحـكـــام اـــلا الـنـظـــام عـلـى الـمـوظـفـيـن الـمـعـيـنـيـن فـي الـــدوائـــر وفقاً لأحكامه.

المادة4- يقسم الموظفون إلى:- أ- موظفين دائمين: وام المعينون في وظائف دائمة ذات فئات ودرجـــــــــات محددة في جدول تشـــكيلات الوظائف قبل تاريخ 2014/1/1 بما في ذلك الموظفون الـلين تقرر تثبيتهم بموجب قرار مجلس الوزراء قبل ذلك التاريخ.
ب- موظفين بعقود: وام اللين يعينون بموجب عقود ذات فئة ودرجة أو عقود شـــاملة لجميع العلاوات على وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف ،واللين يعينون بموجب عقود على حســـاب المشـــاريع، أو

رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة دون راتب وعلاوات.

المادة 5- أ- تحدد الرواتب الأساسية لوظائف الفئة العليا وبدل التمثيل والعلاوات الخاصة بها كما يلي:-

1- المجموعة الأولى:-

يتقاضى من يشغل أياً من وظائف اله المجموعة راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته الأخري.

2- المجموعة الثانية:-

يتقاضى من يشغل أياً من وظائف اله المجموعة راتباً أساسياً مقداره)1250(ديناراً وزيادة سنوية مقدارا)25(ديناراً ولخمس عشرة سنة حداً أعلى، على أن تحتسب اله الايادة من تاريخ تعيينه في اله المجموعة، وعلاوة فنية بنسبة)50%(من الراتب الاساسي وعلاوة غلاء معيشة مقدارا) 200(دينار والعلاوة العائلية المقررة وفقاً لأحكام الا النظام، وإذا كانت الدائرة التي يعمل فيها تمنحي موظفيها علاوة مؤسسة وفقاً لأحكام الفقرة)أ(من المادة)9(من الا النظام فيمني إضافة إلى ما سبق ما نسبته) 30%(من علاوة المؤسسة المقررة لموظفي الفئة الأولى في تلك الدائرة.

ب- مع مراعاة المادة) 111(من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، لا يدفع لأا من شاغلي وظائف الفئة العليا أا بدل أو علاوة أخري غير من هو عليها في البندين) 1(و)2(من الفقرة)أ(من اله المادة مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارا باستثناء العلاوة العائلية.

المادة 6- أ- تحدد المستويات والدرجات والرواتب الأساسية والايادة السنوية لموظفي الفئتين الأولى والثانية وفقاً لسلم الرواتب المبين تاليا:-

سلم الرواتب الأساسية للفئتين الأولى والثانية				
السنة في الدرجة				

الفئة	المستوى	الدرجة	[illegible]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
الأولى	الاول	خاصة	12	425	437	449	461	473	485	497	509	521	533	545	557	569	581	593
		اولى	10	302	312	322	332	342	352	362	372	382	392					
		ثانية	8	260	268	276	284	292										
	الثاني	ثالثة	6	228	234	240	246	252										
		رابعة	5	202	207	212	217	222										
		خامسة	4	181	185	189	193	197										
	الثالث	سادسة	3	165	168	171	174	177										
		سابعة	3	150	153	156	159	162										
الثانية	الاول	اولى	6	269	275	281	287	293	299	305	311	317	323	329	335	341	347	353
		ثانية	5	243	248	253	258	263										
		ثالثة	5	218	223	228	233	238										
	الثاني	رابعة	4	197	201	205	209	213										
		خامسة	4	177	181	185	189	193										

		سادسة	3	16 1	16 4	16 7	17 0	17 3										
	الثالث	سابعة	3	14 6	14 9	15 2	15 5	15 8										
		ثامنة	2	13 5	13 7	13 9	14 1	14 3										
		تاسعة	2	12 5	12 7	12 9	13 1	13 3										

ب- تحدد المستويات والدرجات والرواتب الأساسية والايادة السنوية لموظفي الفئة الثالثة وفقاً لسلم الرواتب المبين تالياً:-

المستوي	السنة	سلم الرواتب الأساسية للفئة الثالثة		
	الدرجة	اولى	ثانية	ثالثة
	الايادة السنوية	5	4	3
الثالث	1	145	129	120
	2	150	133	123
	3	155	137	126
	4	160	141	129
	5	165	145	132
	6	170	149	135
	7	175	153	138
	8	180	157	141
	9	185	161	144

	10	190	165	147
الثاني	11	195	169	150
	12	200	173	153
	13	205	177	156
	14	210	181	159
	15	215	185	162
	16	220	189	165
	17	225	193	168
	18	230	197	171
	19	235	201	174
	20	240	205	177
	21	245	209	180
	22	250	213	183
	23	255	217	186
	24	260	221	189
	25	265	225	192
الأول	26	270	229	195
	27	275	233	198
	28	280	237	201
	29	285	241	204
	30	290	245	207
	31	295	249	210

	32	300	253	213
	33	305	257	216
	34	310	261	219
	35	315	265	222
	36	320	269	225
	37	325	273	228
	38	330	277	231
	39	335	281	234
	40	340	285	237

ن- على الرغم مما ورد في الفقرتين)أ(و)ب(من اله المادة، إذا بلغ الموظف أعلى مربوط الدرجة الخاصة من الفئة الأولى أو أعلى مربوط الدرجة الأولى من الفئة الثانية أو أعلى مربوط أا درجة من درجات الفئة الثالثة فيستمر في تقاضي الايادة السنوية المقررة لتلك الدرجة وحسب مقتضى الحال.

المادة 7- يســـــتحق الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة علاوة غلاء معيشـــــة شـــــهرية مقدارا) 135(ديناراً.

المادة8- أ- يســـتحق الموظف المتاون علاوة عائلية شـــهرية مقدارا) 20(ديناراً بما في ذلك الموظف الأرمل والمطلق إذا كان له أولاد لا تايد أعمارام على) 18(سنة.
ب- تدفع العلاوة العائلية للموظفة إذا كان زوجها مقعداً أو كانت معيلة لأولادا أو مطلقة لا تتقاضى نفقة شرعية عن أولادا وكانت أعمارام لا تايد على) 18(سنة.

المادة9- أ- تمني العلاوات الإضـــافية المبينة أدناه بنســـب من الراتب الأســـاســـي تحدد بموجب
تعليمات ي درا مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ويجوز الجمع بينها:- 1- علاوة فنية.

2- علاوة إشرافية.
3- علاوة مؤسسة.
4- علاوة موقع العمل.

5- أا علاوة إضـــــافية أخري تحدداا التعليمات ال ـــــادرة عن مجلس الوزراء او المجلس.

ب- 1- ت ـرل العلاوات وفقاً للتعليمات المن ـو عليها في الفقرة)أ(من اله المادة بقرار من الوزير بناءً على تنسـيب الوحدة التنظيمية المخت ـة بالموارد البشـرية من تاريخ مباشـرة الموظف لعمله سـواءً عن طريق التعيين أو النقل أو الترفيع أو تعديل الوضع.

2- الى حين صـدور التعليمات المشـار اليها في البند) 1(من اله الفقرة يتم صـرلالعلاوات المن ـــو عليهـا في الفقرة)أ(من اـله المـادة بقرار من مجلسالوزراء بناء على تنسيب رئيس الديوان.

ن- يوقف مني أا من العلاوات المن و عليها في الفقرة)أ(من اله المادة إذا زالت الأسباب الموجبة لمنحها.

د- مع مراعاة المسميات المحددة ضمن المسارات المهنية المتخ ة ومستوياتها، لا يجوز تغيير المســـمى الوظيفي لأا موظف لغـايـات منحـه العلاوة الإضـــــافيـة المن ـــو عليهـا في البنـدين) 1(و)2(من الفقرة)أ(من اـله المـادة إلا إذا اسـتدعت الحاجة نقله إلى ممارســة الوظيفة فعلياً وكانت مؤالاته العلمية وخبراته العملية تتناســـب ومتطلبات إشـــغالها وأن يتطابق المســـمى الوظيفي لوظيفته مع شروط إشغالها وممارسته الفعلية لها.

اـ لا يجوز تعديل تعليمات مني العلاوات الإضافية المشار إليها في الفقرة)أ(من اله المادة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على إقراراا ولأسباب مبررة.

المـــــادة10- يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الأساسي في الوظائف الدائمة لغايات منحه أا علاوة من العلاوات المن و عليها في الا النظام.

المادة11- أ- يتقاضى الموظف اللا يعمل خارن المملكة الراتب الإجمالي والعلاوة العائلية وبدل فرق التســكين إن وجد باســتثناء الموظف اللا تســرا عليه أحكام نظام الســلك الدبلوماســي المعمول به فيتقاضــى الراتب الأســاســي الإجمالي والعلاوة العائلية فقط.

ب- لمجلس الوزراء بناءً على تنســـيب رئيس الوزراء مني موظفي وزارة الأوقال والشؤون والمقدسات الإسلامية ودائرة قاضي القضاه العاملين في القدس وسائر أنحاء فلسطين علاوة خاصة بنسبة من الراتب الأساسي.

المادة12- مع مراعاة نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام:-

أ- يجـــوز مـــني الموظـــف المعـــين وفقـــاً لأحكـــام اـــلا النظـــام أا حـــافا أو مكافـــأة ماديـــة أو معنويـــة أو كليهمـــا وفقـــا ل ســـس والشـــروط وحـــالات المـــني المحـــددة بمقتضـــى التعليمـــات ال ـــادرة عـــن مجلـــس الـــوزراء بنـــاء علـــى

تنسيب الهيئة شريطة أن لا تتجاوز اله المكافت والحوافا) 100%(من الراتب الاجمالي باستثناء السقول المحددة للمكافت والحوافا المقررة بموجب التشريعات والتعليمات الخاصة ببع الدوائر والمتعلقة بمني المكافت والحوافا وقرارات مجلس الوزراء ال ادرة بهلا الشأن .

ب- يتقاضى الموظف المعين على الشواغر المدرجة في جدولالتشكيلات السنوا اللا صدر بعد سريان أحكام النظام الأصليالمكافت والحوافا المرتبطة بالأداء فقط وفق الأسس والمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة .

ن- على الرغم مما ورد في أا نظام اخر، لا تسرا أحكام اله المادة على الموظفين اللين تنظم شؤونهم بموجب انظمة خاصة بهم.

المادة13- أ- يتم ترفيع الموظف وجوبيا من درجة إلى درجة أعلى منها والى الراتب الاساسي الأعلى من راتبه الاساسي مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة.

ب- تتخل جميع قرارات الترفيع اعتبار اً من اليوم الأخير من شهر كانون الأول من كل سنة.

ن- تدرن الدرجات اللازمة لغايات الترفيع في جدول تشكيلات الوظائف وفقاً لأحكام الا النظام.

المادة14- أ- يرُفعّ الموظف من الفئتين الأولى والثانية وجوبياً من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الاساسي الأعلى من راتبه الاساسي مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وفقاً للاحكام والشروط التالية:-

1- أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر خدمة فعلية في أعلى مربوط درجته.

2- أن يكون قد شارك في برامج تدريبية مبنية على الكفايات الوظيفية وفقا لأسس ومعايير يحدداا المجلس شريطة اجتيازه الامتحانات المخ ـ ـة لهله الغاية باستثناء الموفد المتفرغ في بعثة والموظف المعار.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة)أ(من اله المادة، كل من يشغل راتب السنة الرابعة من الدرجة في الفئتين الأولى والثانية واتجهت نية الدائرة إلى إحالته على التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدماته قبل تاريخ 31/ 12 يتم ترفيعه قبل الا التاريخ في قرار احالته على التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدماته.

المــادة 15- مع مراعــاة الفقرة)ب(من المــادة)16(من الـلا النظــام، تلتام الــدائرة بـ لحــاق الموظف بدورات تدريبية مبنية على الكفايات قبل سنة الترفيع على ان تقوم الوحدة المخت ة ب دارة المورد البشرية بح ر الاحتياجات التدريبية للموظفين تحت طائلة المساءلة التأديبية في حال ثبوت تق ير اا من موظفي وحدة الموارد البشرية.

المادة16-أ- يجوز للجنة المخت ـــة بالترفيع اعتماد الدورات التدريبية المت ـــلة بعمل الدائرة التي تعقداا أو تنفلاا بع الدوائر أو التي يشـــــارك فيها موظفواا ســـــواء كانت داخل المملكة أو خارجها لغايات الترفيع الوجوبي.

ب- يجوز عقد ورشـــات وبرامج تدريبية متخ ـــ ـــة داخل الدائرة من قبل موظفيهاالمخت ـــين تعتمد لغايات الترفيع، شـــريطة اجتياز الامتحانات المخ ـــ ـــة لهلهالغاية وان تكون اله الورشات والبرامج معتمدة من المعهد.

المادة 17- إذا أحُيل الموظف إلى القضـــــاء أو إلى المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه إذا كان مستحقاً للترفيع الوجوبي إلا بعد صدور القرار القضائي أو التأديبي بحقه واكتسابه ال ـــفة القطعية، على أن تترك إحدي الدرجات شـــاغرة ليتم ترفيعه إليها إذا صـــدر القرار ببراءته أو الحكم بعدم مســـــؤوليته من التهمة الجاائية أو المســـــلكية التي أسُـــــندت إليه، ويعتبر تاريخ ترفيعه في اله الحالة من تاريخ ترفيع الموظف اللا يتساوي معه في حق الترفيع وكان قد رفع قبل صدور القرار القضائي أو التأديبي.

المادة 18- تعتبر الأحكام والشروط المن و عليها في الا النظام جاءاً من عقد الإيفاد سواء نظم مثل الا العقد مع الموفد أو لم ينظم أو أغفل أا حكم أو شرط فيه لأا سبب من الأسباب.

المادة 19-أ- يلتام الموظف الموفد قبل نفاذ أحكام الا النظام المعدل في بعثة أو دورة خارن المملكة بالخدمة لمدة تعادل ثلاثة أمثال المدة التي استغرقتها البعثة أو الدورة بما في ذلك أا مدة تم تمديداا إليها .

ب- يلتام الموظف الموفد قبل نفاذ أحكام الا النظام المعدل في بعثة إلى إحدي الجامعات أو المعااد الأردنية للح ول على درجة علمية أو شهادة أو موال علمي تدريبي بعد أوقات الدوام الرسمي بالخدمة بعد انتهاء بعثته لمدة مساوية للمدة التي استغرقتها البعثة، أما إذا كان الموفد متفرغا للبعثة فيكون التاامه بالخدمة لمدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة وفي كلتا الحالتين تدفع للموفد الرسوم الجامعية وأثمان الكتب والبدل اللا تحدده الهيئة لتنقلاته .

ن- يلتام الموظف الموفد قبل نفاذ أحكام الا النظام المعدل في دورة سواء كانت مت لة أو متقطعة داخل المملكة او خارجها بكلفة تساوا أو تايد على) 1000(دينار بالخدمة لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدورة وبخلال ذلك تتم مطالبته بالمبالغ التي أنفقت عليه وفق أحكام الا النظام.

د- يلتام الموظف الموفد قبل نفاذ أحكام الا النظام المعدل في دورة ولم يجتا متطلبات النجاح المقررة لها بدفع المبالغ التي انفقت عليه.

المادة 20- أ- ي ـــــرل شـــــهرياً للموظف الموفد المتفرغ في بعثة أو دورة داخل المملكة او خارجها خلال مدة الايفاد كامل راتبه الاجمالي باســـــتثناء العلاوة الاشـــــرافية وعلاوة الموقع.

ب- إضـــافة الى ما يســـتحقه الموظف الموفد المتفرغ في بعثة خارن المملكة بموجب أحكام الفقرة)أ(من اله المادة للوزيربناء على تنسيب الهيئة صرل مبلغ مالي له وفق ت نيف الدولة الموفد اليها والمحدد بموجب نظام الانتقال والسفر.

ن- تطبق على الموفد أحكام نظام الانتقال والســـــفر المعمول به في الحالات التي لميرد عليها ن في الا النظام.

المادة 21- أ- على الموفد في بعثة أن ياود الدائرة التي أوفد منها بالوثائق التالية م ـــــدقة من المؤسسة التي أوفد إليها في أسرع وقت بعد ح وله عليها:-

1- تقارير تثبت مواظبته المنتظمة في الدراســة والســير الدراســي على أن لا تايد المدة الفاصلة بين التقرير والآخر على ستة أشهر.

2- النتائج النهائية التي يح ل عليها في كل ف ل أو سنة دراسية.

ب- يحرم الموفد في بعثة من المخ ـ ـات والنفقات المقررة له بقرار من الوزير بناء على تنسيب الهيئة عن أا سنة إذا لم يكن قد قدم في السنة السابقة لها أو في أا سنة أخري الوثائق المن و عليها في الفقرة)أ(من اله المادة.

ن- على الموفد في دورة تدريبية أن ياود دائرته بتقرير عن الدورة التي أوفد إليها معازا بالوثيقة التي ح ـل عليها من المؤســســة التدريبية وفي حال عدم تقديمها يحرم الموظف من إيفاده في أا دورة خلال ثلاث سنوات.

المادة 22- تحقيقاً للغايات المق ـودة من المبالغ التي أنُفقت على الموفد وللتوصـل إلى مقدارا وأوجه صرفها تطبق بشأنها الأحكام الواردة في الا النظام وفي التشريعات الخاصة بالأموال الأميرية بما في ذلك ما يلي:-

أ- تكون المبالغ والنفقات التي تحددا الهيئة والجهات المعنية بالإيفاد بينة رســـــمية قاطعة على مقدارا وأســـــبابها وملامة للموفد وكفيله، ولا يجوز لهما أو لأا منهما الطعن فيها بأا صورة من ال ور أو إثبات ما يخالفها.

ب- إذا أنُفقت على الموفد أا مبالغ أثناء وجوده في البعثة أو الدورة من جهة أخري غير حكومة المملكة أو أا دائرة من دوائرا فتعتبر وكأنها دفعت من الخاينة العامة بمقتضـــــى الا النظام وتطبق عليه أحكامه، وذلك بغ النظر عن م ـــــدر الإنفاق على الموفد من تلك الجهة أو أسبابه.

المادة 23- أ- للهيئة أن تعيد البعثة أو الدورة وتســـمي للموفد بالاســـتمرار فيها إذا ثبت لها أن تق ـــيره في دروســـه أو تدريبه أو رســـوبه في الامتحانات أو في أا منها كان لأسـباب صـحية بناءً على تقرير طبي م ـدق من المؤسـسـة التي أوُفد إليها ومن القن ل الأردني إن وجد في البلد اللا توجد فيه تلك المؤسسة.

ب- يشـــترط لتطبيق أحكام الفقرة)أ(من اله المادة وتحت طائلة عدم النظر في أا تقرير طبي أو إدعاء بالمرض أو بغيره من الأسباب ما يلي:-

1- أن يقدم التقرير الطبي م دقاً إلى الهيئة خلال مدة لا تايد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إنهاء البعثة أو الدورة.

2- أن لا يكون الموفد قد تقدم لتلك الامتحانات أو لأا منها حسب مقتضى الحال.

المادة 24- تحقيقاً للغايات المق ـــودة من المدة التي يلتام الموفد بالخدمة فيها بعد عودته من البعثة أو الدورة التي أوفد إليها، ف نه لا تحسب من تلك الخدمة أا من المدد التالية:-

أ- المدة التي مددت إليها البعثة أو الدورة باعتباراا جاءاً من مدة الإيفاد وتطبق في اله الحالة أحكام الا النظام بما في ذلك مدة الالتاام بالخدمة ودفع النفقات عنها في حال استحقاقها بمقتضى الأحكام التنظيمية والتعاقدية للإيفاد.

ب- المدة التي يقضيها الموظف بعد عودته من البعثة أو الدورة أثناء تكليفه او إعارته إلى جهة غير حكومية أو في إجازة دون راتب وعلاوات.

ن- المدة التي يتغيب فيها الموظف بعد عودته من البعثة أو الدورة دون إجازة أو موافقة قانونية مسبقة.

المادة 25- على الموفد أن يضـــع نفســـه تحت ت ـــرل الدائرة التي أوفد منها فور عودته إلى المملكة من البعثة أو الدورة ســـواء أنهى متطلباتها أو تقرر إنهالا قبل ذلك لأحد الأســـباب المن ـــو عليها في الا النظام، ويعتبر مخلاً بأحكام وشـــروط الإيفاد النظامية والتعاقدية إذا لم يتقدم إلى دائرته لممارســـة مهام وظيفته فيها والوفاء بالخدمة التي يلتام بها خلال مدة لا تايد على شـــهر واحد للموفد في بعثة خارن المملكة وخلال عشـــرة أيام للموفد في دورة تدريبية من تاريخ إنهاء بعثته أو دورته لأا سبب من الأسباب.

المادة 26- للهيئة بعد موافقة الدائرة التي كان الموظف قد أوفد منها في بعثة أو دورة أن تنقل التاامه بالخدمة إلى دائرة أخري وفي اله الحالات جميعها تبقى الأحكام والشـــروط النظامية والتعاقدية التي كان الموظف قد أوفد بموجبها ســـارية المفعول ويكون ملتاما بها او وكفيله.

المادة 27- أ- يجوز قبول اســـتقالة الموظف الملتام بالخدمة بناء على طلبه قبل إتمام الخدمة التي التام بها بسبب إيفاده في بعثة أو دورة بموجب الا النظام والشروط الواردة في عقد إيفاده اذا امضى مدة لا تقل عن ن ف مدة الالتاام، شريطة ان تتم تسوية قيمة المطالبة المالية عن المدة المتبقية من الالتاام قبل الموافقة على استقالته.

ب- يكون الموظف وكفيلـه ملامين بـدفع المبـالغ التي أنفقت عليـه أثنـاء وجوده في البعثة أو الدورة او بدفع المبالغ المترتبة عن المدة المتبقية من مدة التاامه بالخدمة في أا من الحالات التالية:-

1- إذا انتهت أو أنهيت خدمة الموظف في غير الحالات المن ـــو عليها في المادة) 28(من الا النظام .

2- إذا أحال نفســه على التقاعد لإتمامه مدة الخدمة التي تســمي له بللك أو لتوافر الأســباب التي تمنحه ذلك الحق أو أحيل على التقاعد أو الاســتيداع بناء على طلبه.

ن- إذا خالف أا حكم من أحكام الا النظام أو أخل بأا شــرط من شــروط العقد التي أوفد بموجبها ورأت الهيئة في تلك المخالفة أو ذلك الإخلال ما يبرر إلام الموظف وكفيله بتلك النفقات.

المـادة 28- يعفى الموفـد وكفيلـه من دفع المبـالغ التي أنفقت عليـه أثنـاء وجوده في البعثـة أو الدورة أو البرنامج التدريبي من الالتاام بالخدمة وذلك في أا من الحالات التالية:- أ- الوفـاة أثنـاء وجوده في البعثـة أو الـدورة أو بعد انتهـاء مـدة البعثـة أو الـدورة والتحاقه بوظيفته وفقاً لأحكام الا النظام.

ب- الانقطاع عن البعثة أو الدورة بسبب إصابته بعااة أو مرض مقعد أو مامن يحول دون استمراره في البعثة أو الدورة أو الالتحاق بوظيفته أو الاستمرار فيها أو إذا انتهت خدمته بســبب المرض على أن تؤيد اله الحالات بتقرير من اللجنة الطبية المخت ة.

ن- إذا انتهت خدمة الموظف بسبب إكماله السن القانونية.

د- إذا انتهت خدمته بالتسريي وفقاً لأحكام الا النظام.

المادة 29- أ-1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احالة الموظف المعين قبل نفاذ أحكام الا النظام المعدل على الاســتيداع دون طلبه وللوزير بناء على تنســيب الامين العام احالة الموظف المعين قبل نفاذ أحكام الا النظام المعدل على الاســـتيداع بناء على طلبه اذا كانت المدة المتبقية لاســـتحقاقه راتب التقاعد المدني لا تتجـاوز خمس ســـنوات، وكـانـت الله المـدة تؤدا الى اكمـالـه المـدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار احالته على الاستيداع.

2- يجوز احالة الموظف المعار الى أا شـــركة ناجمة عن عملية التخاصـــية على الاستيداع وفقاً لتعليمات ي درا مجلس الوزراء لهله الغاية.

ب- يعتبر الموظف المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لإصدار قرار بللك عند استكمال مدة الاستيداع.

ن- لا تحسب مدة الإحالة على الاستيداع لغايات الايادة السنوية والترفيع.

د- إذا أحُيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فيتقاضى خلال مدة الاستيداع ن ف راتبه الاساسي مع ن ف علاوة غلاء المعيشة وكامل العلاوة العائلية، أما العلاوات الأخري فلا يستحق أا شيء منها ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية عن الراتب الاساسي للموظف قبل إحالته على الاستيداع.

ا- إذا أحُيل الموظف على الاستيداع بناءً على طلبه ف نه لا يتقاضى أا رواتب أو علاوات خلال مدة الاستيداع ويتوجب عليه دفع العائدات التقاعدية المستحقة خلال مدة الاستيداع.

و-1- لا يجوز إشغال شاغر الموظف المحال على الاستيداع.

2- على الرغم مما ورد في البند)1(من اله الفقرة لمجلس الوزراء إشغال وظيفة الموظف اللا يشغل أيا من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا المحال على الاستيداع وفقا لأحكام الا النظام.

المادة 30- أ- يستمر موظفو الدوائر اللين تم منحهم بدل فرق تسكين قبل نفاذ احكام الا النظام المعدل في تقاضي الا البدل.

ب- يعتبر بدل فرق التسكين المقرر للموظف قبل نفاذ احكام الا النظام المعدل نهائي اً وغير قابل للتعديل.

ن-لا ي رل بدل فرق التسكين للموظف في الحالات التي لا يتقاضى فيها راتبه الاساسي وعلاواته أو أا نسبة منهما لأا سبب من الاسباب التي ورد الن عليها في الا النظام أو في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ولا يستحق بدل فرق التسكين بالنسبة ذاتها التي حسمت من راتبه الاساسي وعلاواته.

د- يوقف صرل بدل فرق التسكين اذا تم نقل الموظف الى دائرة اخري بناء على طلبه.

ا- على الرغم مما ورد في الا النظام أو أا نظام اخر تحدد الوظائف الاساسية ذات الطبيعة الخاصة في كل من ايئة النااا ة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة بقرار من مجلس الوزراء ويتم تنظيم إجراءات وأسس ومعايير التعيين فيها ومتطلباتها وشروطها وسائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى تعليمات ي درا مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة.

و- 1- يعتبر موظفو وزارة العدل العاملون لدي الأمانة العامة للمجلس القضائي والمكاتب الفنية لدي المحاكم والمعهد القضائي وجهاز التفتي القضائي عند صدور أول جدول تشكيلات خا بالأمانة العامة للمجلس القضائي بعد نفاذ الا النظام المعدل موظفين إداريين في الأمانة العامة للمجلس القضائي وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم في وزارة

العـــدل ويعتبـــرون منقـــولين حكمـــا بشـــواغرام ومخ اتهم ودرجاتهم الوظيفية.

2-يحـتف الموظفـون المشـار الـيهم فـي البنـد)1(مـن الـه الفقـرة بـالحوافا والعـــلاوات والامتيـــازات الوظيفيـــة المقـــررة لمـــوظفي وزارة العـــدل بمقتضـــى التشـــريعات النافـــلة بمـــا فـــي ذلـــك نظـــام صـــندوق التكافـــل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل.

3-تسـرا علـى المـوظفين المشـار الـيهم فـي البنـد)1(مـن الـه الفقـرة احكـام الـلا النظـام ونظـام إدارة المـوارد البشـرية فـي القطـاع العـام والتعليمـات ال ـادرة بمقتضـااما كمـا تسـرا علـيهم سـائر التشـريعات الناظمـة لشـؤون مـوظفي القطـاع العـام، وتحقيقـا لهـله الغايـة يعتبـر المجلـس القضـائي دائـرة، ويمـارس رئـيس المجلـس القضـائي صـلاحيات الـوزير والـوزير المخـت ويمـارس امـين عـام المجلـس القضـائي صـلاحيات الامـين العـام المن ـو عليهـا فـي تلـك التشريعات.

المادة 31- أ- ت رل مكافأة نهاية الخدمة للموظفين اللين كانوا يستحقونها بموجب التشريعات الخاصـة بدوائرام قبل نفاذ احكام النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم) 52(لسـنة 2011 على ان تحسـب اله المكافأة وفقا للتشـريعات الخاصـة بهم حتى تاريخ 2011/12/31 وحسب التعليمات ال ادرة بهلا الخ و .

ب- يسـتمر العمل ب ـناديق الادخار المعمول بها في الدوائر قبل نفاذ احكام النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم) 52(لسـنة 2011 وتكون مسـاامة الدائرة في ال ـندوق بما لا يتجاوز) 5%(من الراتب الاسـاسـي للموظف، على ان تنظم جميع شؤون اله ال ناديق وفق التعليمات ال ادرة بهلا الخ و .

ن- يجوز تجديد اتفاقيات التأمين ال حي لموظفي الدوائر التي خضعت لاحكام نظام الخدمة المدنية بتاريخ 2012/1/1 بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسـيب مشترك من وزير المالية ووزير ال حة.

د- يسـتمر اشـتراك الموظفين في صـناديق الاسـكان المعمول بها في الدوائر التي خضـعت لاحكام نظام الخدمة المدنية بتاريخ 2012/1/1 بالنسـبة للموظفين المشـتركين فيها قبل الا التاريخ على ان تنظم سـائر الشـؤون الخاصـة بهله ال ناديق وفقا للتعليمات ال ادرة بهلا الخ و.

ا- - مع مراعاة ما ورد في الفقرة)ب(من اله المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إصدار تعليمات خاصة تنظم إنشاء صناديق تكافل أو إدخار لموظفي الخدمة المدنية.

و- يتم تنظيم جميع الشـــــؤون المتعلقة بالوظائف الحرجة وعلاواتها بموجب أحكام خـاصـــــــة في تعليمـات اختيـار وتعيين الموظفين في الخـدمـة المـدنيـة وتعليمـات العلاوات الاضافية.

المادة 32- أ- يبقى الموظفون المشـمولون باحكام قانون التقاعد المدني قبل تاريخ 2012/1/1 والخاضـــعون لاا من الانظمة المبينة ادناه خاضـــعين لاحكام ذلك القانون على ان تحسـم العائدات التقاعدية وفقاً للرواتب الاسـاسـية الخاضـعة للتقاعد المقررة في تلك الانظمة:

1- نظام موظفي مؤسسة الاقراض الاراعي رقم) 83(لسنة 1998.

2- نظام موظفي وكالة الانباء الاردنية رقم) 17(لســـــنة 2010 فيما يخت بالموظفين ال حفيين.

3- نظام الخدمة للمت ـــرفين ومدراء الاقضـــية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصـــــة من الفئة الاولى رقم)70(لسنة 2008.

ب- تعتبر أا خدمة فعلية للموظف في الدائرة قبل تاريخ 2012/1/1 خدمة فعلية له لجميع الغايات المحددة وفقاً لأحكام الا النظام.

ن- تحســـــم العائدات التقاعدية لموظفي الدوائر اللين خضـــــعوا لأحكام الا النظام بتاريخ 2012/1/1 والخاضـعين لأحكام قانون التقاعد المدني من غير الدوائر المن ـــو عليها في الفقرة)أ(من اله المادة وفقاً للرواتب الأســـاســـية التي كانت خاضـــــعة للتقاعد قبل نفاذ أحكام الا النظام شـــــريطة أن تكون رواتبهم الأساسية أعلى من رواتبهم الأساسية المستحقة وفقاً لأحكامه.

د- مع مراعاة أحكام الا النظام ونظام إدارة الموارد البشـــــرية في القطاع العام لا يعمل بالأنظمة والتعليمات الخاصـــــة بالموظفين التي كانت مطبقة في أا دائرة أخضعت لأحكام نظام الخدمة المدنية بعد 2011/12/31.

ه- لا ت رل علاوة تحسين مستوي المعيشة والعلاوة العائلية المضافة للموظفين الخاضـــعين لأحكام الا النظام اعتبارا من 2012/1/1 والمقررة بموجب نظام علاوة تحسـين مسـتوي المعيشـة والعلاوة العائلية المضـافة رقم)27(لسـنة 2009 والتعليمات ال ادرة بموجبه.

الماة 33 -أ- مع مراعـاة المـادة) 3(من الا النظـام، تنتهي مـدة التجربـة للموظف الـــمـــعـــيـــن قـــبـــل نـــفـــاذ أحـــكـــام الـــا الـــنـــظـــام الـــمـــعـــدل بعد ثلاثة أشـــــهر من تاريخ نفاذه ويتم تجديد العقد أو إنهاء خدمة الموظف في ضوء نتائج تقييم أدائه.

ب- ينتهي العقد الشـــامل لجميع العلاوات المبرم قبل نفاذ أحكام الا النظام المعدل بانتهاء مدته وتلتام الدائرة ب عادة تقييم الوظيفة في ضـــوء حاجتها لها ويتم تحديد الراتب وفقاً لتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف ال ادرة عن مجلس الوزراء.

ج- 1- يـــتم توفيـــق أوضـــاع الموظـــف الملتحـــق بالدراســـة قبـــل نفـــاذ أحكـــام الـــلا النظـــام المعـــدل والحاصـــل علـــى مؤاـــل علمـــي جديـــد أعلـــى مـــن المؤاـــل الـــلا يحملـــه أو منحـــه الايـــادات الســـنوية التـــي كانـــت مقـــررة بمقتضـــى أحكـــام الـــلا النظـــام شـــريطة أن يكـــون حاصـــــــــــــــــــــــــــلاعلى الموافقـــــــــــــــــــــــــــة الخطيـــــــــــــــــــــــــــة من الدائرة وأن يكون موضوع تخ ه مت لا بحاجتها .

2- تاااحكا ألاااةا ال حاااا 1(ماااا اااا الفقاااق مقتلاااا ت ماااة ص ق ة مج س الوزقاء حةء ع تحس ب اله ئة.

- يســـــتمر المجلســـــان التـــأديبيـــان المؤلفـــان وفقـــا لأحكـــام الا النظام بالنظر في الدعاوي التأديبية المحالة إليهما قبل نفاذ أحكام الا النظام المعدل وفقا لأحكام نظام إدارة الموارد البشـــرية في القطاع العام.

- - على الموظفين الحاصلين على إذن بالعمل خارن أوقات الدوام الرسمي قبل نفاذ أحكام الا النظام المعدل إنهاء ذلك العمل قبل 2024/12/31.

و- على الرغم مما ورد في المادة)56(من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، تمدد الإجازة بدون راتب وعلاوات للموظف الحاصل عليها لغايات الدراسة قبل نفاذ أحكام الا النظام المعدل إلى حين ح وله على المؤال العلمي اللا مني الإجازة من أجل الح ول عليه شريطة أن لا تتجاوز كامل مدة الإجازة سنتين لدرجتي الدبلوم العالي والماجستير وخمس سنوات لدرجتي البكالوريوس والدكتوراة.

المادة 34- أ- تطبق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات ال ادرة بمقتضاه على المعين وفقاً لأحكام الا النظام في الأمور التي لم ين عليها فيه.

ب- كـــل حالـــة تنشـــأ عـــن تطبيـــق أحكـــام الـــلا النظـــام لـــم يـــرد نـــ عليهـــا فيـــه تعـــــــــرض علـــــــــى مجلـــــــــس الـــــــــوزراء ليتخـــــــــل القـــــــــرار المناسب بشأنها.

ن- تحـــــــل كلمـــــــة)الهيئـــــــة(محـــــــل كلمـــــــة)المجلـــــــس(وعبـــــــارة

)رئيس الديوان(حيثما ورد الن عليها في الا النظام.

المـادة 35- يلغى نظـام الخـدمـة المـدنيـة رقم)82(لســـــنـة 2013، على أن يســـــتمر العمـل بالتعليمـــــات والقرارات ال ـــــــادرة بمقتضاه إلـــــــى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيراا بها وفق اً لأحكام الا النظام.